

Zuständige Vergabekammer Musterland

Nachprüfungsantrag TechLine Systeme GmbH

Vorhaben: Rahmenvertrag mobile Endgeräte 2026

Nachprüfungsantrag wegen nicht nachvollziehbarer Servicewertung

Namens der TechLine Systeme GmbH wird beantragt,

- 1. der Vergabestelle die Zuschlagserteilung auf Grundlage der bisherigen Wertung zu untersagen,
- 2. die Servicewertung unter Beachtung des veröffentlichten Bewertungsmaßstabs zu wiederholen,
- 3. Einsicht in Wertungsvermerk, Bewertungsbögen, Gleichwertigkeitsprüfung und dokumentierte Kontrollrechnung zu gewähren,
- 4. die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

1. Antragsbefugnis und Fristen

Die Antragstellerin hat ein vollständiges Angebot abgegeben. Nach der mit der Nichtabhilfe erstmals übermittelten Kontrollrechnung beträgt der Abstand 7,30 Punkte. Eine Zuschlagschance besteht, wenn die Servicezusagen der vorgesehenen Zuschlagsempfängerin nicht in der behaupteten Verbindlichkeit im Angebot enthalten sind oder die Wertungsgruppe unterschiedliche Nachweismaßstäbe verwendet hat. Das §-134-Schreiben ging am 07.07.2026 zu, die Rüge am 09.07.2026 ein und die Nichtabhilfe am 13.07.2026 zu.

2. Konkreter Angriff

Die Antragstellerin bestreitet nicht, dass schnellere Austauschzeiten besser bewertet werden dürfen. Aktenklärungsbedürftig ist, ob NordDevice eine rechtlich verbindliche Same-Day-Zusage für alle 23 Dienststellen abgegeben hat oder ob eine unverbindliche Zielbeschreibung zur Wertungsgrundlage gemacht wurde. Ferner muss derselbe Belegstandard für Reaktionszeiten, Lagerbestand und Eskalation gelten.

3. Akteneinsichtsziele

Aktenteil	Erkenntnisziel	Schutzvorschlag
Bewertungsbogen Service	Kriterienanwendung und Einzelpunkte	Namen technischer Mitarbeiter schwärzen
Angebotsauszug NordDevice	Verbindlichkeit der Austauschzeit	Preise und nicht betroffene Leistungsdetails schwärzen
Gleichwertigkeitsvermerk	produktneutrale Prüfung	Herstellerpreise schwärzen
Versionshistorie	Zeitpunkt der Berichtigung	reine Systemmetadaten offenlegen

Die Antragstellerin stützt den Antrag auf konkrete Fundstellen und verlangt keine allgemeine Ausforschung des Konkurrenzangebots.